

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 503 - 504/2537

นางสาวทัศนีย์ ธรรมแพทย์

โจทก์

บริษัทกรีนเวิลด์ ไพรวาท กอล์ฟแลนด์

จำกััด

จำเลย

บริษัทกรีนเวิลด์ ไพรวาท กอล์ฟแลนด์

จำกััด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์ข้อ 2.1 ถึง 2.3 เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับ ให้รับเฉพาะข้อ 2.4 และข้อ 3

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ในข้อ 2.1 จำเลยได้ต่อสู้ว่าโจทก์ทั้งสองได้ละทิ้งงานเกินกว่า 3 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายแรงงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คຸ້ມครองแรงงาน ข้อ 47(4)ในข้อ 2.2 เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนในการขายนั้น เงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินลามิควรได้ที่โจทก์ที่ 1 ต้องคืนจำเลยทั้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยในข้อ 2.3 ที่ศาลได้ให้จำเลยจ่ายเงินค่าทดแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งสองนั้น หากศาลฎีกาได้วินิจฉัยตามที่จำเลยได้กล่าวไว้ในข้อ 2 แล้วจำเลยก็ไม่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ทั้งสาม

ข้อของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2.1 ถึง 2.3 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 57)

คดีสองสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกัน ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกโจทก์ในสำนวนแรกว่าโจทก์ที่ 1 และเรียกโจทก์ในสำนวนหลังว่าโจทก์ที่ 2

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 30,000 บาท โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 10,000 บาท ค่าจ้างค้างจ่ายให้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 5,000 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งสองคนละ 10,000 บาท ค่าตอบแทนการขายให้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 8,250 บาท ค่าขออื่น นอกจากนี้และฟ้องแย้งของจำเลยให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์บางข้อดังกล่าว (อันดับ 50)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยอุทธรณ์ข้อ 2.1 และ 2.3 ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง เพราะโจทก์ทั้งสองกระทำผิดโดยละทิ้งงานไปเกินกว่า 3 วันทำงานติดต่อกัน และอุทธรณ์ข้อ 2.2 ว่าโจทก์ที่ 1 ขาดสมาชิกได้รวม 20 ราย มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนร้อยละ 3 ตามข้อกำหนดในเอกสารหมายเลข 1 เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยโจทก์

ทั้งสองไม่ได้กระทำผิดและฟังว่าโจทก์ที่ 1 ข่ายสมาชิกได้รวม 21 ราย จึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนร้อยละ 4 ตามข้อกำหนดในเอกสารหมายเลข 1 อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2.1 ถึง 2.3 จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2.1 ถึง 2.3 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยอุทธรณ์ข้อ 2.1 และ 2.3 ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง เพราะโจทก์ทั้งสองกระทำผิดโดยละทิ้งงานไปเกินกว่า 3 วันทำงานติดต่อกัน และอุทธรณ์ข้อ 2.2 ว่าโจทก์ที่ 1 ข่ายสมาชิกได้รวม 20 ราย มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนร้อยละ 3 ตามข้อกำหนดในเอกสารหมายเลข 1 เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยโจทก์ทั้งสองไม่ได้กระทำผิดและฟังว่าโจทก์ที่ 1 ข่ายสมาชิกได้รวม 21 ราย จึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนร้อยละ 4 ตามข้อกำหนดในเอกสารหมายเลข 1 อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2.1 ถึง 2.3 จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2.1 ถึง 2.3 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(พรชัย สมรรถเวช-ชลิต ประไพศาล-ชลอ บุญยเนตร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ